

1500065-80.2022.8.26.0120

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... e não tinha intuito de fazer o tráfico. Fez a postagem de inocência naquele momento e apagou logo em seguida. Deixou a planta em casa para seu uso próprio. Não faz tráfico de entorpecentes e a postagem foi feita no histórico de seu facebook. A planta ainda estava pequena e fez a postagem sem pensar, sem maldade."

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para dar por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-047

1500065-80.2022.8.26.0120 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-80.2022.8.26.0120

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE FRANCO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE FRANCO PEREIRA, qualificado nos autos (p. 20), foi denunciado como incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, local e horário descritos na denúncia, mantinha em depósito drogas (vaso contendo planta de maconha in natura), com massa líquida de 21,97g de maconha, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular (p. 96-97).

O réu foi notificado (p. 107) e apresentou defesa prévia, pugnando pela rejeição da denúncia ou pela desclassificação do crime, tendo em vista a presença do crime tipificado no art. 28 da lei 11.343/06 (p. 112-128).

Denúncia recebida (p. 133) e o réu foi citado para audiência (p. 154).

Durante a instrução processual procedeu-se à oitiva de 02 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo interrogado o acusado ao final e as partes se manifestaram em debates orais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado, e a defesa pela absolvição por atipicidade ou inexistência de prova quanto à materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, por não comprovar a destinação do entorpecente ou subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 ou aplicação dos benefícios do art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/06.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01-04), pelo boletim de ocorrência (p. 05-06), pelo auto de exibição e apreensão (p. 28), fotografias da droga (p. 32-34), print facebook (p. 35-37) e pelo laudo de exame químico toxicológico (p. 90-92), acusando resultado positivo do material apreendido para "Tetrahidrocannabinol (THC)", substância esta popularmente conhecida como "Maconha", tratando-se de substância proibida na Portaria 344/1998 SVS/MS.

A autoria não é menos, mormente considerando a prova oral.

A testemunha de acusação, Rafael Donizeti de Alcantara, policial militar, ouvido em juízo, disse que: "Rafael: tomaram conhecimento que o réu estava anunciando a venda uma planta de maconha pelas redes sociais. Ao passar na frente dele visualizou a planta em um vaso a frente da casa. em contato com a esposa do réu em frente da casa, foi autorizada a entrada da equipe que apreendeu a planta e Gabriel compareceu confessando a propriedade da planta e que fez o anuncio da planta em suas redes sociais e o réu foi conduzido. Não conhecia o réu, mas sabe que ele tem ocorrências anteriores. O depoente viu a postagem de p. 35 e no mesmo dia diligenciaram no local e apreenderam a planta. Não revistaram a residência do réu, apenas o quintal da casa dele."

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação, Carlos Augusto Pereira Andrade, policial militar, ouvido em juízo, que acrescentou apenas que: "Tomou conhecimento da foto que o réu anunciava a planta a venda e encontraram o endereço do réu, onde realizaram a diligência, chamaram a esposa do réu, que disse que ele era usuário de crack e já estava sumindo com as coisas de casa. A residência é aberta, sem portão. De fora da residência já foi possível ver a planta encostada no muro, percebendo que era a mesma planta da foto que o réu tinha postado. O réu disse que estava vendendo, mas que a planta era macho ou fêmea e por isso não produzia flor e por isso não tinha valor."

Em seu interrogatório em juízo, o réu confessou os fatos, dizendo que: "É usuário de maconha e mora em uma chácara. Acredita que tenha caído uma semente de maconha no quintal e cresceu essa planta. Sua mãe tinha pedido que desse fim na planta, mas o depoente não o fez e deu vontade de fazer a postagem e não tinha intuito de fazer o tráfico. Fez a postagem de inocência naquele momento e apagou logo em seguida. Deixou a planta em casa para seu uso próprio. Não faz tráfico de entorpecentes e a postagem foi feita no histórico de seu facebook. A planta ainda estava pequena e fez a postagem sem pensar, sem maldade."

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para dar por certa a autoria e materialidade do crime, dando conta da conduta do réu, que mantinha em depósito e expôs à venda a substância entorpecente in natura, por meio de anúncio da planta na internet, sendo preso em flagrante delito logo após o anúncio, confirmando notícias de que o réu efetivamente estaria efetivamente anunciando a planta para venda, uma vez que foi apreendida em sua residência uma planta idêntica ao anúncio feito pelo acusado na sua rede social.

O réu confessou a propriedade da droga e que expôs a planta à venda, estando a confissão corroborada pelo depoimento das testemunhas e em harmonia com o conjunto probatório.

Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla, ou conteúdo variado, de sorte que para a consumação do ilícito do art. 33, da Lei 11343/06, basta a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer.

Outrossim, trata-se de crime formal e unisubsistente, ou seja, esgota-se pela realização de um único ato e independente da produção do resultado, qual seja, a efetiva alienação, de modo que o simples fato de ter o réu exposto a droga à venda é o quanto basta para a consumação do delito, nada interferindo eventual arrependimento posterior.

Nesse sentido, é a orientação pretoriana:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. 0

crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes. 3. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "adquirir" em relação aos acusados Wagner, Paulo e Roger e nas modalidades "oferecer", "fornecer", "preparar" e "remeter" em relação a Emerson. Vale dizer, antes mesmo da apreensão do entorpecente no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado em relação a Wagner, Paulo e Roger com o "adquirir" (no caso, 1,98 g de crack, 3,07 g de cocaína e 20,58 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De igual forma, o delito também se consumou em relação a Emerson, pois, ainda que os entorpecentes não houvessem sido encontrados com ele, este acusado ficou responsável por intermediar a compra das drogas, "oferecendo-as" aos outros acusados, bem como por "prepará-las" nas embalagens de material de higiene a serem entregues no presídio. 4. Recurso provido, nos termos do voto do relator. (REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Evidente, portanto, que o crime do art. 33, da Lei 11343/06, na modalidade expor à venda, se consumou, e o fato de ter o réu supostamente se arrependido e retirado o anúncio logo em seguida não descaracteriza a infração nem importa na sua desclassificação.

Portanto, o conjunto probatório, demonstrando a conduta do réu e as circunstâncias do fato, é suficiente para a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena do réu, respeitado o sistema trifásico, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O réu possui duas condenações já transitadas em julgado e não alcançadas pelo período depurador, conforme F.A. e certidões (p. 46-54), sendo inclusive reincidente específico, devendo a condenação mais antiga proferida nos autos nº 1500221-10.2018.8.26.0120 - JECRIM Local (p. 48), ser considerada como Maus antecedentes, sendo que as demais circunstâncias são próprias do tipo, não autorizando maior exasperação da pena que deve ser elevada em 1/6 nesta fase, resultando a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, tem-se que o acusado é reincidente específico por condenação já transitada em julgado ao tempo do crime e ainda não alcançada pelo período depurador, nos autos nº 0000731-97.2018.8.26.0120, da 01ª Vara local (p. 46-47), nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Presente ainda a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

E uma vez reconhecida a atenuante, deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT (Tema n. 585 - "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."), ficando a pena mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, mormente considerando que a reincidência afasta a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, ficando mantida a pena no patamar anterior de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 584 dias-multa, no valor unitário mínimo

legal, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Diante do montante da pena e da reincidência, o regime inicial é o fechado, vedada a conversão em penas restritivas de direito, ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da acusação e CONDENO o réu GABRIEL HENRIQUE FRANCO PEREIRA nos termos do art. 33, da Lei 13.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 584 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, como já se encontra.

Nos termos do art. 72, da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Arbitro os honorários do patrono nomeado ao réu (p. 55) em 70% do valor previsto na tabela do Convênio, majorando para 100% após o trânsito em julgado.

Transitado em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos após as devidas anotações, com as comunicações e demais cautelas de praxe.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Cumpra-se.

Candido Mota, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA